

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3342/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
กบินทร์บุรี

โจทก์

นาย สำเนา ชื่น ประไพ กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 72 วรรคหนึ่ง, มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, มาตรา 72 ทวิ
วรรคสอง, มาตรา 55, มาตรา 78 วรรคหนึ่ง

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 288, มาตรา 289 (6), มาตรา 289 (7), มาตรา
340 วรรคสี่, มาตรา 340 ตี

ป.วิ.อ. มาตรา 212, มาตรา 218 วรรคหนึ่ง, มาตรา 225, มาตรา 226, มาตรา 227

ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยทั้งสามฐานร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนออกใบ
อนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 8 เดือน ฐาน
ร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้จำคุก
คนละ 4 เดือน ส่วนความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นาย
ทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ศาลชั้นต้นมิได้ปรับบทลงโทษจำเลยทั้งสามศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลดมาตราส่วนโทษแก่จำเลยที่ 2 และปรับบทความผิดในความ
ผิดที่ศาลชั้นต้นมิได้ปรับบทลงโทษจำเลยทั้งสามดังกล่าวให้ถูกต้องเท่านั้นจึงเป็น
กรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยความผิดทั้งสามกระทงดังกล่าวจึงต้องห้าม
มิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
218 วรรคหนึ่ง จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนโดยสมัครใจจึงเป็นคำรับ

โดยชอบ ศาลรับฟังได้ แต่ลำพังเพียงคำรับสารภาพชั้นสอบสวนยังไม่พอฟังลงโทษ จำเลยทั้งสามได้ต้องฟังพยานโจทก์อื่นประกอบต่อไปอีก จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงไปยังรถยนต์ของผู้เสียหายโดยมีเจตนาจะปล้นทรัพย์ และในขณะที่เดียวกันยอมเล็งได้ว่าว่ากระสุนปืนอาจถูกผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้แต่ผู้เสียหายได้ขับรถแล่นหนีไปเสียก่อนจึงไม่ได้รับอันตรายจากการปล้นทรัพย์ของจำเลยทั้งสาม และจำเลยทั้งสามไม่สามารถเอาทรัพย์ใด ๆ ไปได้ จำเลยทั้งสามจึงมีความผิดฐานใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ในการพยายามฆ่าและพยายามปล้นทรัพย์และความผิดฐานพยายามฆ่าและพยายามปล้นทรัพย์ด้วย ศาลอุทธรณ์รวมโทษจำคุกจำเลยน้อยกว่าที่ถูกต้องแต่เมื่อโจทก์มิได้ฎีกา ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้เพราะเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ประกอบด้วยมาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันมีอาวุธปืนลูกซองยาวหมายเลขเจ.398084 ซึ่งเป็นของทางราชการมอบให้ผู้อื่นมีและใช้จำนวน 1 กระบอกและกระสุนปืนลูกซองจำนวน 3 นัด ใช้ยิงได้ ไว้ในครอบครองของจำเลยทั้งสามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และร่วมกันมีอาวุธปืนเล็กกล แบบเอ.เค.47 ขนาด 7.62 มม. จำนวน 1 กระบอก พร้อมซองกระสุนปืน 1 อัน และกระสุนปืนขนาด 7.62 มม. จำนวน 131 นัด ใช้ยิงได้อันเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองของจำเลยทั้งสาม จำเลยทั้งสามร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวจากเจ้าพนักงานทั้งไม่ใช่

กรณีมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และไม่มีเหตุได้รับการ ยกเว้นตามกฎหมาย แล้วจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันปล้นทรัพย์เอาเงินสดจำนวน 1,200 บาท นาฬิกาข้อมือ 1 เรือน ราคา 800 บาท สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 1 เส้นราคา 5,000 บาท และรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน ม 3382 ปราจีนบุรี จำนวน 1 คัน ราคา 537,000 บาท รวมราคาทรัพย์ 544,000 บาท ซึ่งอยู่ในความ ครอบครองของนายเซน อ่อนน้อม ผู้เสียหายไปโดยทุจริตโดยการปล้นทรัพย์จำเลย ทั้งสามได้ดักรออยู่ริมถนนและร่วมกันใช้อาวุธปืนที่มีและพาไปดังกล่าวยิง ประทุษร้ายผู้เสียหาย ขณะขับรถผ่านมาตามถนนโดยเจตนาฆ่า ทั้งนี้เพื่อความ สะดวกแก่การปล้นทรัพย์การพาทรัพย์นั้นไป และให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นจำเลยทั้งสาม ได้ลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้ว แต่การกระทำไม่บรรลุผลเนื่องจากผู้เสีย หายก้มตัวหลบและเร่งเครื่องยนต์ ขับหนีไปได้ กระสุนปืนถูกรถยนต์ได้รับความเสีย หายหลายแห่ง แต่ไม่ถูกตัวผู้เสียหาย จึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลย ทั้งสาม และจำเลยทั้งสามไม่สามารถปล้นเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปได้ ต่อมาวัน ที่ 28 กรกฎาคม 2533เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสามได้พร้อมกับยึดอาวุธ ปืนเล็กกลแบบ เอ.เค.47 จำนวน 1 กระบอกพร้อมแม็กกาซีน 1 อัน และกระสุนปืน อาร์ก้า จำนวน 118 นัด และอาวุธปืนลูกซองยาว จำนวน 1 กระบอกที่จำเลยทั้งสาม ร่วมกันมีและใช้กระทำความผิดดังกล่าวเป็นของกลาง นอกจากนี้ยังยึดได้ปลอกกระสุนปืน เอ.เค.47 จำนวน 13 ปลอก และปลอกกระสุนปืนลูกซองจำนวน 1 ปลอก จากที่เกิด เหตุเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 340, 340 ตร., 80, 83, 91, 32, 33 ธิบของกลางทั้งหมด ยกเว้นอาวุธปืนลูกซองของกลางขอคืนให้แก่ทางราชการ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 55, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง, 78 วรรคสาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289(6)(7), 340 วรรคสี่, 340 ตรี, 80 การกระทำของ จำเลยทั้งสามเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุกคนละ 1 ปี ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่อง กระสุนปืน จำคุกคนละ 6 เดือน กระทงหนึ่งฐานร่วมกันใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่ อาจออกใบอนุญาตให้ได้ ในการกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์และพยายามฆ่า จำ คุกตลอดชีวิตกระทงหนึ่ง จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพในความผิดทั้งสามฐานดัง กล่าวในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลด โทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้ง สามในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ ได้ จำคุกคนละ 8 เดือน กระทงหนึ่งฐานร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจำ คุกคนละ 4 เดือนกระทงหนึ่ง ฐานร่วมกันใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นาย ทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ในการกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์และ พยายามฆ่า จำคุกคนละ 33 ปี 3 เดือน (ที่ถูก 33 ปี 4 เดือน) ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 53 ส่วนความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์กับความผิดฐานพยายามฆ่า เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานพยายามฆ่าโดยเหตุกรรจ์ อันเป็นบทหนักเพียงบทเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (ที่ถูกมาตรา 90) ประกอบด้วยมาตรา 52(1) ให้จำคุกคนละตลอดชีวิต แต่จำเลยทั้งสามให้การรับ สารภาพในความผิดฐานนี้ในชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทา โทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 37 ปี 6 เดือน และเมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดแล้ว ให้จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 50 ปี

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) และริบของกลางทั้งหมดยกเว้นอาวุธปืน
ลูกซองของกลางคืนให้แก่ทางราชการ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้อีกกรรมหนึ่ง แต่โจทก์มิได้อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์จึงปรับบทให้ถูกต้องแล้วพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยทั้งสามมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 55, 78 วรรคแรก อีกกระทงหนึ่งลงโทษจำเลยที่
1 ที่ 3 ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดย
ไม่รับอนุญาตตามมาตรา 7, 72 ทวิจำคุกคนละ 1 ปี ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนโดยไม่
รับอนุญาตตามมาตรา 8 ทวิ, 72 จำคุกคนละ 6 เดือน และความผิดฐานใช้อาวุธปืนที่
นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490 มาตรา 78 วรรคสาม ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น และความผิดฐานพยายาม
ปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289 (6)(7), 340 วรรคสี่, 340
ตรี ประกอบมาตรา 80 ซึ่งเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 78 วรรคสาม ที่แก้ไขแล้วซึ่งเป็นบทหนักที่สุด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่ 2 อายุยังไม่เกิน 17
ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 แล้ว ลงโทษ
ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่รับ
อนุญาตจำคุก 6 เดือน ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 3 เดือน
ฐานใช้อาวุธปืน พยายามฆ่าและพยายามปล้นทรัพย์ และฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ฐาน
พยายามปล้นทรัพย์ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระ
ราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ. 2490 มาตรา 78วรรคสาม ที่แก้ไขแล้ว โดยเปลี่ยนโทษจำคุก 50 ปี แล้ว คงจำคุก 25 ปี จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละหนึ่งในสามคงลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 3 จำคุกคนละ 8 เดือน 4 เดือน และเปลี่ยนโทษจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 แล้วจำคุกคนละ 33 ปี 4 เดือน ลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 4 เดือน 2 เดือน 16 ปี 8 เดือนรวมโทษทุกกระทงความผิดจำเลยที่ 1 ที่ 3 จำคุกคนละ 33 ปี 13 เดือนลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 16 ปี 14 เดือน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง ผู้เสียหายได้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม-3382 ปราชินบุรี ไปตามถนนธนวิถี โดยขับจากอำเภอตาพระยา มุ่งหน้าไปทางอำเภออรัญประเทศ ครั้นมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็น ทางโค้ง ได้ยินเสียงปิ่นดังหลายนัดและหลายชุดผู้เสียหายได้เร่งความเร็วของรถยนต์ขับผ่านไปได้อย่างมีกระสุนถูกรถยนต์ของผู้เสียหายหลายแห่งดังปรากฏตามภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.2ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังได้ว่าจำเลยทั้งสามเป็นผู้กระทำผิดและของกลางไม่อาจยืนยันการกระทำผิดได้ พยานหลักฐานโจทก์คงมีแต่คำรับสารภาพของจำเลยทั้งสามในชั้นสอบสวนซึ่งไม่สามารถรับฟังลงโทษจำเลยทั้งสามได้เพราะเป็นคดีอุกฉกรรจ์มีโทษสูง อันเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนั้น เห็นว่าสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคแรก, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง, 55, 78 วรรคแรก ศาลชั้นต้นให้ลงโทษฐานร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำ

คุกคนละ 8 เดือน ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุกคนละ 4 เดือน ส่วนความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ศาลชั้นต้นมิได้ปรับบทลงโทษ จำเลยทั้งสามศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลดมาตราส่วนโทษแก่จำเลยที่ 2 และปรับบทความผิดที่ศาลชั้นต้นยังมิได้ปรับบทลงโทษจำเลยทั้งสามดังกล่าวให้ถูกต้องเท่านั้น จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยความผิดทั้งสามกระทางดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คงมีปัญหามาตามฎีกาของจำเลยทั้งสามว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดฐานใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ ในการพยายามฆ่าและพยายามปล้นทรัพย์ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และมีความผิดฐานพยายามฆ่าและพยายามปล้นทรัพย์หรือไม่ แล้ววินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพโดยสมัครใจ จึงเป็นคำรับโดยชอบ ลำพังเพียงคำรับสารภาพชั้นสอบสวนยังไม่พอฟังลงโทษจำเลยทั้งสามได้ ต้องฟังพยานโจทก์อื่นประการต่อไปและฟังข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานโจทก์ที่น่าสืบประกอบคำรับสารภาพชั้นสอบสวนฟังได้ว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงไปยังรถยนต์ของผู้เสียหาย โดยมีเจตนาจะปล้นทรัพย์และในขณะเดียวกันย่อมเล็งเห็นได้ว่ากระสุนปืนอาจจะถูกผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้แต่ผู้เสียหายได้ขับรถหลบหนีไปเสียก่อน จึงไม่ได้รับอันตรายจากการปล้นทรัพย์ของจำเลยทั้งสาม และจำเลยทั้งสามไม่สามารถเอาทรัพย์ใด ๆ ไปได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดฐานใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ในการพยายามฆ่าและพยายามปล้นทรัพย์ และความผิดฐานพยายามฆ่าและพยายามปล้นทรัพย์ด้วยนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้นอนึ่ง แต่ที่ศาลอุทธรณ์รวมโทษจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นจำคุกรวมคนละ 33 ปี 13 เดือนนั้น เห็นว่าไม่ถูก

ต้อง เพราะเมื่อรวมโทษจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 3 ทุกกรรมแล้วจะต้องเป็นโทษจำคุก
รวมคนละ 33 ปี 16 เดือน แต่เมื่อโจทก์มิได้ฎีกา ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้อง
ได้เพราะจะเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่งต้องห้ามมาตรา 212
ประกอบด้วยมาตรา 225 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พิพากษายืน

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมพงษ์ สนธิเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ